

La tutelle des enfants mineurs au Bas-Canada : autorité domestique, traditions juridiques et masculinités

JEAN-PHILIPPE GARNEAU
Université du Québec à Montréal

RÉSUMÉ • Basé sur les élections de tutelle du district de Montréal au début du XIX^e siècle, cet article interroge les conceptions genrées de l'autorité domestique dans un contexte de pluralisme culturel croissant. Il montre que le pouvoir masculin se construit suivant deux modèles distincts : l'un se tisse dans le maillage de la sociabilité locale des Canadiens, l'autre s'affirme à travers la maîtrise individuelle du destin de familles anglophones, en marge de la tutelle française. En se soumettant, comme les femmes de toutes origines, à l'administration tutélaire, les pères canadiens se plaçaient dans une position subalterne sur l'échelle d'un pouvoir masculin britannique symbolisé par l'indépendance économique et politique du chef de ménage.

ABSTRACT • This article explores uses of French tutorship in the district of Montreal at the beginning of the 19th century. Thus, meanings of gender relations and household government can be addressed in a context of growing cultural pluralism. Two models of household masculinity prevailed : one deeply rooted in French Canadian sociability and local community ; and a more individualistic model based on the general avoidance of tutorship proceedings and male control over the household. By resorting to the "juge des tutelles" as British women often did, French Canadian fathers found themselves in a subaltern position on the British patriarchal spectrum where true masculinity for the head of household and the political subject meant independence.

À divers titres, nombre d'historiennes et d'historiens de la famille ont tiré parti de l'étude du droit et des pratiques qu'il suscite¹. Les règles juridiques concernant le mariage, les successions ou les testaments incarnent toujours une vision particulière (et genrée) de la famille et de la parenté. Au XIX^e siècle, en dépit d'une relative libéralisation du droit, la loi conserve son emprise sur la vie et le destin des ménages². Certes, avec les progrès de l'intimité et de la sphère « privée », les stratégies familiales se démarquent du texte juridique au point où le chef (masculin) de l'unité domestique dispose d'une latitude sans doute jusque-là inégalée. La rencontre avec le juriste n'en donne pas moins lieu à une incessante construction symbolique et matérielle du pouvoir au sein de l'unité domestique et de la société civile. C'est souvent à cette occasion que nombre de décisions familiales se concrétisent qui laissent deviner les discussions ou les négociations préalables.

Le présent article porte sur cette rencontre et cible une procédure judiciaire bien spécifique en usage au Bas-Canada : la tutelle des enfants mineurs, institution romaine reprise par le droit coutumier français et la coutume de Paris. Relevant du tribunal, la tutelle a essentiellement pour but de protéger les héritiers d'âge mineur en nommant un représentant légal habilité à agir en leur nom. Étudier cette institution judiciaire dans le contexte du Bas-Canada, c'est interroger le rôle du droit dans une société coloniale secouée par des conflits politiques aux résonances sociales et même culturelles³. L'analyse des dossiers de tutelle permet en effet de faire ressortir les usages judiciaires d'une population de plus en plus diversifiée sur le plan des identités et des ressources. Elle braque le projecteur tout particulièrement sur deux marqueurs identitaires : l'appartenance ethnoculturelle et le genre. L'étude propose, en somme, une réflexion sur l'usage genré et culturellement différencié d'une procédure d'origine française dans le contexte du Bas-Canada au début du XIX^e siècle.

1. Je remercie le comité éditorial de la revue ainsi que les deux évaluateurs externes pour leurs judicieux commentaires.

2. Pour le Québec du XIX^e siècle, voir notamment Brian Young, *The Politics of Codification. The Lower Canadian Civil Code of 1866* (Montréal, McGill-Queen's University Press, 1994).

3. Quelques études importantes ont abordé le droit civil, au milieu de contributions plus nombreuses sur la justice et le droit criminels : Evelyn Kolish, *Nationalismes et conflits de droits. Le débat du droit privé au Québec, 1760-1840* (LaSalle, Hurtubise HMH, 1994). Bettina Bradbury, *Wife to Widow. Lives, Laws, and Politics in Nineteenth-Century Montreal* (Vancouver, UBC Press, 2011). Voir aussi Donald Fyson, *Magistrats, police et société. La justice criminelle ordinaire au Québec et au Bas-Canada* (Montréal, Hurtubise, 2010) ; F. Murray Greenwood, *Legacies of Fear. Law and Politics in Quebec in the Era of the French Revolution* (Toronto, University of Toronto Press, 1993) ; Jean-Marie Fecteau, *Un nouvel ordre des choses. La pauvreté, le crime, l'État au Québec, de la fin du XVIII^e siècle à 1840* (Montréal, VLB et Jean-Marie Fecteau, 1985).

En lever de rideau, nous rappelons à grands traits le problème du droit français dans cette colonie britannique. Puis, nous abordons tour à tour les principes de la tutelle parisienne, son administration dans le district de Montréal et, pour finir, le portrait des hommes et des femmes qui y ont recours durant les années 1820 et 1830. Non seulement les pratiques suggèrent un lien très fort entre le droit et l'origine, ce qui ne surprend guère, mais elles révèlent plus clairement encore l'importance du genre dans cette démarcation. Car au terme de l'analyse, un double constat s'impose. D'une part, le traitement des femmes par l'institution judiciaire paraît dans l'ensemble assez similaire d'un groupe ethnoculturel à l'autre. D'autre part, les pères qui ont recours à la tutelle sont presque exclusivement Canadiens. Un tel écart, même s'il était en partie prévisible, mérite des explications – et aussi quelques nuances, aucune frontière n'étant parfaitement étanche. En fin de parcours, nous esquissons une réflexion sur la masculinité et le pouvoir domestique dans ce coin de l'Empire britannique.

DROIT ET IDENTITÉS AU BAS-CANADA

Il est sans doute utile de rappeler très brièvement la situation sociojuridique qui prévaut au Bas-Canada au début du XIX^e siècle. Depuis 1774, on le sait, un droit civil d'origine française s'impose à nouveau dans cette colonie cédée à la Grande-Bretagne en 1763. Parallèlement, la société coloniale se transforme au gré d'un pluralisme ethnoculturel croissant, particulièrement à partir de 1815. Les premiers recensements de la ville de Montréal, au XIX^e siècle, montrent bien que cette diversité ne se résume pas à la seule présence anglo-écossaise⁴. Mais le poids économique et politique de ce groupe est grand et l'identité britannique agit comme une trame fédératrice, particulièrement à l'approche des Rébellions de 1837-1838⁵. Particulièrement pour les classes supérieures britanniques, le

4. Au recensement de 1825, la communauté irlandaise forme déjà plus de 4000 des quelque 22 500 habitants de Montréal. Les personnes originaires du Royaume-Uni comptent pour environ 42 % de cette population (dont 13 % seraient natis de la colonie). S'ajoutent, en proportion variable, des individus d'origine américaine, allemande, italienne et de confession juive, outre d'autres groupes comme les Autochtones et les Noirs (ces derniers ne sont pas identifiés comme tels dans cette source et échappent ainsi à l'analyse). Bibliothèque et Archives nationales du Québec [BAnQ], Centre d'archives de Montréal [CAM], Fonds privés, P694, *Dénombrement du Comté de Montréal fait en 1825 par MM. Louis Guy et Jacques Viger [...]*, 1825. Dans les campagnes, la domination de la population canadienne est écrasante, mais il existe tout de même des enclaves où la présence de non-Canadiens est bien tangible, comme dans les seigneuries de Beauharnois et d'Argenteuil ou dans certains villages comme William Henry (Sorel) et Terrebonne.

5. Gillian I. Leitch, « The Importance of Being English? Identity and Social Organisation in British Montreal, 1800-1850 », thèse de doctorat (histoire), Université de Montréal, 2007.

droit coutumier français constitue un sérieux irritant dans plusieurs domaines : règles du régime seigneurial, propriété matrimoniale et droits de la veuve, hypothèques générales et « secrètes », etc. Pendant plusieurs décennies, la coutume de Paris se retrouve au cœur d'un conflit à saveur nationale dont Evelyn Kolish a retracé le déroulement et les inflexions⁶. Au tournant du XIX^e siècle, les Canadiens n'ont pas manqué d'accuser à leur tour les juges anglo-protestants de miner l'héritage juridique français du pays. À la vérité, on connaît mal la situation réelle derrière ces dénonciations publiques. Peu d'études se sont penchées sur l'activité quotidienne des tribunaux civils, malgré quelques contributions importantes⁷. Grâce tout particulièrement à Bettina Bradbury, on connaît par contre la propension presque viscérale des élites anglo-protestantes à se soustraire à la coutume de Paris. La communauté de biens entre époux, avec ses accents égalitaires, ou le douaire coutumier de la veuve, qui grève la propriété du mari, ne correspondent pas à la conception de la famille propre à ce groupe. Ses membres ont donc tendance à gommer les effets indésirables du droit français grâce à une stratégie juridique centrée sur le contrat de mariage et le testament. L'objectif consiste à libérer, le plus possible, la propriété masculine des droits coutumiers de la veuve et de l'orphelin. Dès le début des années 1840 (au plus tard), il semble que ces solutions aient fait tache d'huile, de sorte qu'une partie des membres des classes supérieures canadiennes-françaises emboîte le pas, petit à petit⁸.

On peut donc considérer à juste titre que le Bas-Canada de cette époque constitue un curieux *borderland* juridique. Non seulement le droit anglais y a été introduit en matière criminelle et commerciale, mais la colonie est traversée par plus d'une tradition nationale en matière de droit civil. Plusieurs indices montrent qu'une relative « personnalisation des lois » prévaut dans ce domaine, situation facilitée par le fait que la majorité des juges de droit commun et une bonne partie des avocats de la colonie sont d'origine britannique⁹. Des contemporains s'inquiètent de la progression des usages anglais dans certaines matières telles les relations entre époux.

6. E. Kolish, *Nationalismes et conflits de droit*.

7. Evelyn Kolish, « Some Aspects of Civil Litigation in Lower Canada, 1785-1825 : Towards the Use of Court Records for Canadian Social History », *Canadian Historical Review*, 70, 3 (1989), p. 337-365 ; Michel Morin, « La perception de l'ancien droit et du nouveau droit français au Bas-Canada, 1774-1866 », dans H. Patrick Glenn, dir., *Droit québécois et droit français : communauté, autonomie, concordance* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993), p. 1-41.

8. B. Bradbury, *Wife to Widow*.

9. Le terme est utilisé ici de façon très large, afin d'alléger le texte. Sauf précisions contraires, il fait référence aux personnes soit originaires, soit issues de parents venus des différentes îles britanniques. Il peut donc inclure les Irlandais catholiques et les Américains résidant dans la colonie.

S'il faut en croire une lettre publiée dans un journal par une certaine « Adélaïde » en 1837, de nombreuses épouses canadiennes prennent désormais le nom de famille de leur mari, même si « les lois de leur pays leur [...] assurent la conservation » de leur propre nom¹⁰. Les hommes seraient aussi victimes de l'attrait des coutumes anglaises, faute apparemment plus grave encore pour la gent masculine, une distinction importante sur laquelle nous reviendrons. Selon une vision assez caricaturale, mais qui demeure tout de même instructive pour la présente discussion, Adélaïde oppose l'égalité des rapports conjugaux dans le droit français à la toute-puissance du mari dans le droit anglais :

Nos lois, d'accord avec nos mœurs, font de la femme l'associé [*sic*] de l'homme aussi bien que sa compagne. Elle doit partager ses soins pour l'augmentation et la conservation de leur fortune ou de leurs moyens d'existence, et surtout pour la conduite de sa maison, faire régner l'économie, parvenir à l'acquisition de biens communs, qu'ils partagent et qu'ils transmettent en leur propre nom et en leurs droits respectifs à leurs enfans [*sic*], comme le fruit d'une *collaboration mutuelle*.

Les lois d'Angleterre envisagent la femme d'une manière bien moins favorable, et la placent dans un degré bien inférieur. Elle cesse pour ainsi dire d'avoir une existence qui lui est propre, dès le moment qu'elle a contracté mariage ; elle perd son nom et prend exclusivement celui de son époux¹¹.

Dans un article portant sur la conception républicaine de la femme chez les patriotes canadiens, Allan Greer cite la lettre d'Adélaïde de 1837, mais surtout pour déconstruire ce discours trompeur et signaler les inégalités de genre qui prévalent dans la pratique juridique tout comme dans les représentations et les comportements des maris canadiens¹². L'auteur s'inscrit donc à contre-courant de la thèse de l'historienne Jan Noel voulant que les femmes canadiennes aient été privilégiées par rapport à leurs consœurs anglophones, notamment en raison de cette différence juridique

10. *La Minerve*, 2 février 1837. Rien ne dit que cette « Adélaïde » est bien une femme, considérant l'inversion de genre dont certains auteurs et autrices usent parfois à des fins notamment rhétoriques.

11. De nombreuses études ont tempéré fortement cette interprétation fondée sur la fameuse *coverture*, ou l'incapacité juridique de la femme mariée. Amy Louise Erickson, « Coverture and Capitalism », *History Workshop Journal*, 59, 1 (2005), p. 1-16 ; Margot C. Finn, *The Character of Credit: Personal Debt in English Culture, 1740-1914* (Cambridge, Cambridge University Press, 2003) ; Craig Muldrew, « "A Mutual Assent of Her Mind" ? Women, Debt, Litigation and Contract in Early Modern England », *History Workshop Journal*, 55, 1 (2003), p. 47-71.

12. Allan Greer, « La république des hommes : les Patriotes de 1837 face aux femmes », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 44, 4 (1991), p. 507-528.

qu'évoque Adélaïde¹³. Plus récemment, Mylène Bédard a préféré présenter cette mercuriale parue dans *La Minerve* sous l'angle de l'anglicisation des mœurs et établir un parallèle intéressant entre les « droits des Canadiennes » et les « droits des peuples » à l'autodétermination : tous deux auraient été « bafoués par les lois anglaises¹⁴ ». Identité nationale et genre se conjuguent donc, mais diversement selon les auteurs, dans les rapports que les Bas-Canadiens de toutes origines ont entretenus avec le droit¹⁵. Dans son étude sur les veuves, Bettina Bradbury reconnaît l'importance du droit dans les rapports patriarcaux entre hommes et femmes, mais les frontières négociées par les couples apparaissent beaucoup plus complexes et souples que la dichotomie du discours national le voudrait¹⁶.

Si l'influence réelle du droit ne fait pas l'unanimité, on peut néanmoins penser que l'érosion, voire la perte, des traits identitaires préoccupent, à titre collectif et individuel, une partie de la population coloniale. À n'en pas douter, un travail de réaffirmation des traits et des valeurs de chacun se fait dans les mille et une actions du quotidien, à l'occasion des rituels de la vie sociale. Or, le rôle de l'appareil judiciaire et des hommes de loi dans cette dynamique culturelle semble avoir été négligé¹⁷. Détentrice de la puissance publique, gardienne du droit français, sollicitée par des individus d'horizons divers, cette institution étatique a pourtant grandement contribué à l'incessante construction des identités dans le contexte impérial et transnational du Bas-Canada.

13. Proposée il y a plusieurs années et portant surtout la Nouvelle-France, la thèse de Jan Noel a fait l'objet d'une publication plus récente qui inclut la période britannique (avant 1840). Jan Noel, *Along a River: The First French-Canadian Women* (Toronto, University of Toronto Press, 2013), p. 207-237. Pour une interprétation contraire, voir Josette Brun, *Vie et mort du couple en Nouvelle-France, Québec et Louisbourg au XVIII^e siècle* (Montréal, McGill-Queen's University Press, 2006).

14. Mylène Bédard, *Écrire en temps d'insurrections. Pratiques épistolaires et usage de la presse chez les femmes patriotes, 1830-1840* (Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2016).

15. Les études ayant lié genre et nation au Canada sont nombreuses. Voir notamment Jeffery Vacante, *National Manhood and the Creation of Modern Quebec* (Vancouver, UBC Press, 2017); Sarah Carter, *The Importance of Being Monogamous. Marriage and Nation Building in Western Canada to 1915* (Edmonton, University of Alberta Press, 2008); Adele Perry, *On the Edge of Empire. Gender, Race, and the Making of British Columbia, 1849-1871* (Toronto, University of Toronto Press, 2001).

16. B. Bradbury, *Wife to Widow*.

17. Pour une analyse liant gouvernement domestique et pouvoir politique masculin, voir Nancy Christie, « "He is the Master of His House": Families and Political Authority in Counterrevolutionary Montreal », *William and Mary Quarterly*, 70, 4 (2013), p. 341-370; Nancy Christie et Michael Gauvreau, « Marital Conflict, Ethnicity, and Legal Hybridity in Postconquest Quebec », *Journal of Family History*, 41, 4 (2016), p. 430-450; Voir aussi Jean-Philippe Garneau, « Poursuivre son mari en justice : femmes mariées et coutume de Paris devant la cour du Banc du roi de Montréal (1795-1830) », dans Lyndsay Campbell, Ted McCoy et Mélanie Méthot, dir., *Canada's Legal Past: Looking Forward, Looking Back* (Calgary, University of Calgary Press, 2020), p. 149-177.

C'est du moins dans cette perspective que nous abordons la pratique judiciaire de la tutelle des enfants mineurs. Le tribunal n'est évidemment pas le seul forum où le pouvoir domestique et les représentations sociales sont façonnés. Mais il demeure l'un des principaux organes publics où les identités individuelles et les droits de chacun sont pris en compte, réaffirmés ou oblitérés, parfois subtilement redéfinis, au gré des innombrables affaires que la cour traite, bon an mal an. La rencontre avec le juge des tutelles cartographie les coordonnées essentielles de la maisonnée, détermine la position relative de ses membres et de l'entourage sur l'échiquier du pouvoir, en plus de livrer quelques bribes d'histoires de vie, à défaut de révéler vraiment l'intimité des ménages. Dans ce travail d'écriture du quotidien, l'homme de loi témoigne des représentations du pouvoir domestique que lui suggèrent le droit et sa propre sensibilité.

LA TUTELLE PARISIENNE ET L'AUTORITÉ DOMESTIQUE

Tout comme la coutume de Paris, la tutelle a été introduite en Nouvelle-France dès le XVII^e siècle. Elle s'est maintenue dans la colonie sans grande modification législative jusqu'à l'adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866 et au-delà¹⁸. Le principal changement tient à l'âge légal de la majorité qui, après l'Acte de Québec, passe de 25 à 21 ans¹⁹. C'est dire la stabilité relative que connaissent les principes juridiques protégeant les enfants mineurs. Rappelons-en les traits essentiels, en soulignant au passage leurs conséquences pratiques pour les familles.

En principe, la nomination d'un tuteur ou d'une tutrice est requise dès qu'un enfant d'âge mineur est susceptible de recevoir des biens en héritage. Or, d'une part, l'égalité successorale promue par la coutume de Paris fait en sorte que chacun des enfants peut prétendre à une part de l'héritage parental²⁰. D'autre part, parce que cette même coutume établit un régime de communauté de biens entre les époux, le décès du père ou de la mère

18. Trois ordonnances royales ont porté sur la tutelle, surtout pour régler la situation des familles possédant des biens à la fois dans le royaume et dans les colonies. Voir *Édits, ordonnances royales, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi, concernant le Canada* (Québec, P. E. Desbarats, 1803), vol. 1, p. 438-441, 557-559 et 563-567.

19. La mesure est dictée par le conseil législatif de la province de Québec en 1782. Hilda Neatby, *The Administration of Justice under the Quebec Act* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1937), p. 329.

20. Les travaux sur les pratiques successorales d'Ancien Régime ont bien montré que cette égalité est toute relative et n'empêche pas une transmission inégalitaire. Mais chaque enfant a qualité d'héritier et peut prétendre à une part dans la délicate comptabilité de l'avoir familial. Voir notamment Bernard Derouet, « Les pratiques familiales, le droit et la construction des différences (15^e-19^e siècles) », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 52, 2 (1997), p. 369-391 ; Sylvie Dépatie, « La transmission du patrimoine au Canada (XVII^e-XVIII^e) : qui sont les défavorisés ? », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 54, 4 (2001), p. 557-570.

peut donner lieu à l'administration tutélaire (et à la transmission d'une partie de l'avoir familial). Rappelons que l'assiette successorale consiste généralement en la moitié des biens communs, à laquelle peuvent s'ajouter les autres possessions restées en propre au défunt (une terre reçue en héritage, par exemple). Puisque la mort précoce du père ou de la mère est encore relativement fréquente au XIX^e siècle, la tutelle des enfants mineurs continue de faire partie des mœurs familiales. Préalable à l'inventaire des biens après décès, l'élection du tuteur ou de la tutrice inaugure une administration de l'héritage qui dure en principe jusqu'à la majorité des mineurs ou jusqu'à leur émancipation par mariage ou par jugement. De droit naturel, nous disent les auteurs de doctrine²¹, le conjoint survivant est désigné tuteur sur l'avis de sept parents et amis assemblés sous les auspices d'un juge. Le magistrat se contente la plupart du temps d'homologuer une décision prise à l'« unanimité », s'il faut en croire la formule consacrée. Il n'impose sa volonté qu'en cas de conflit, d'irrégularité ou de refus d'accepter la charge de tuteur (en principe obligatoire puisque de nature publique). La coutume de Paris prévoit également la nomination d'un subrogé-tuteur. Habituellement choisi parmi la parenté du défunt, ce « légitime contradicteur » a pour mission de s'assurer de l'exactitude de l'inventaire des biens de la communauté.

Le cycle juridique inauguré par l'élection de tutelle jette donc un éclairage précieux sur l'avoir des familles. Mais l'étude de la tutelle proprement dite permet aussi de lever un peu le voile sur les réaménagements de l'autorité domestique après le décès d'un parent, sur le comportement des membres de la famille, le veuf ou la veuve en particulier, tout comme sur l'entourage des mineurs – un oncle, un beau-frère ou encore de proches connaissances. La tutelle de la coutume de Paris est associée au règlement du régime matrimonial qui survient au décès du premier des deux conjoints : en présence d'enfants mineurs, le recours est nécessaire pour dissoudre légalement la communauté de biens²². Il importe de

21. On trouve des informations utiles chez ces auteurs bien plus que dans la coutume de Paris elle-même, qui n'évoque que bien indirectement les règles de la tutelle des mineurs, surtout aux chapitres sur la communauté de biens et la garde noble et bourgeoise, une institution qui n'aurait pas été appliquée au Canada s'il faut en croire les auteurs de *An Abstract of Those Parts of the Custom of the Vicountie and Provostship of Paris* (Londres, 1772), p. i. Plus généralement, voir Jean Meslé, *Traité des minorités, tutelles et curatelles* (Paris, Mouchet, 1735).

22. À défaut de dissolution, l'avoir familial reste dans l'indivision (ce que les juristes appellent la continuation de la communauté de biens). Cela dit, les usages de la tutelle en France sont multiples et plus complexes que ce bref exposé le suggère, même dans les régions soumises à la coutume de Paris. Voir notamment Sylvie Perrier, *Des enfances protégées. La tutelle des mineurs en France (XVII^e-XVIII^e siècles). Enquête à Paris et à Châlons-sur-Marne* (Paris, Presses universitaires de Vincennes, 1998) ; Jean-Pierre Bardet,

signaler toutefois que l'institution d'origine romaine n'est pas réservée à ce type de régime matrimonial. La tutelle « dative » ou judiciaire est requise dès que des enfants d'âge mineur sont susceptibles de recueillir un héritage, peu importe la provenance ou la nature de celui-ci²³. Enfin, la disparition des deux parents exige évidemment la nomination d'un tuteur chargé de veiller à « la conservation des biens et de la personne » des orphelins. Le remplacement de l'autorité parentale s'ajoute alors aux considérations plus strictement matérielles de la gestion tutélaire.

Jusqu'en 1791, les membres de l'élite anglo-protestante de la colonie incluent la tutelle dans la liste de leurs doléances. Les marchands pestent contre l'assemblée de parents et amis et la nature exclusivement judiciaire de la tutelle parisienne, inconnus du droit anglais²⁴. Malgré des similitudes importantes, le *guardianship* anglais diffère en effet de la tutelle. Rappelons d'abord que l'architecture de la *common law* repose essentiellement sur la volonté individuelle de l'homme (mari et père), un trait qui se renforce au XVIII^e siècle²⁵. C'est ce dont témoigne notamment l'institution de la liberté testamentaire, introduite dans la colonie dès 1774²⁶, l'un des symboles forts de la *Britishness* toute masculine. Or, contrairement à la tutelle parisienne, le droit anglais permet la désignation du *guardian* par testament. Selon le célèbre juriste William Blackstone, chaque père peut nommer le tuteur de ses enfants, dans le secret de sa maison, au moment de rédiger ses dernières volontés²⁷. À ce titre, un testateur peut choisir son épouse comme représentante légale des enfants. Si Blackstone n'envisage que le pouvoir des pères, la pratique montre que les femmes ont aussi

« Les procès-verbaux de tutelle : une source pour la démographie historique », dans Jean-Pierre Bardet, François Lebrun et René Le Mée, dir., *Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier* (Paris, Presses universitaires de France, 1993), p. 1-21.

23. La tutelle existe aussi pour les régions sans régime de communauté de biens ou sans égalité successorale ; cette diversité tend à s'estomper après la promulgation du Code civil français de 1804. Christopher Corley, « Preindustrial "Single-Parent" Families : The Tutelle in Early Modern Dijon », *Journal of Family History*, 29, 4 (2012), p. 351-365 ; Guy Brunet, « Le juge et l'orphelin. Des assemblées de parents aux conseils de famille, XVIII^e-XIX^e siècles », *Annales de démographie historique*, 123, 1 (2012), p. 225-247.

24. E. Kolish, *Nationalismes et conflits de droit...*, p. 201-203.

25. Susan Staves, *Married Women's Separate Property in England, 1660-1833* (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1990). R. J. Morris, *Men, Women and Property in England, 1780-1870 : A Social and Economic History of Family Strategies amongst the Leeds Middle Class* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005).

26. André Morel, *Les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec* (Paris, LGDJ, 1960).

27. William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England* (Oxford, Clarendon Press, 1765), vol. 1, p. 450. « [...] any father, under age or of full age, may by deed or will dispose of the custody of his child, either born or unborn, to any person, except a popish recusant [...] till such child attains the age of one and twenty years. »

recours au testament, mais plus souvent lorsque celles-ci sont veuves²⁸. À défaut de désignation testamentaire, le choix du *guardian* relève d'un tribunal spécial qui n'existe pas comme tel au Bas-Canada (la *Prerogative Court*)²⁹.

Considérant que nombre d'études ont souligné l'existence d'un écart parfois important entre le droit et la pratique, en Angleterre comme partout ailleurs, plusieurs questions s'imposent d'emblée : comment les familles britanniques se sont-elles accommodées de l'univers légal d'origine française du Bas-Canada en matière de protection des enfants mineurs ? Dans quelle mesure la vision juridique anglaise du pouvoir domestique, caricaturée par Adélaïde, a-t-elle influencé le comportement des veufs et des veuves de la colonie ? Quelle fut aussi l'attitude des hommes de loi face au pluralisme ethnoculturel croissant en ville et même à la campagne ?

L'ADMINISTRATION DE LA TUTELLE ET LES HOMMES DE LOI DU DISTRICT DE MONTRÉAL

Depuis 1794, les affaires de tutelle relèvent de la cour du Banc du roi établie dans les trois principales villes de la colonie. Notre enquête porte uniquement sur le district de Montréal³⁰, un espace qui dépasse largement la ville et inclut encore, à la fin des années 1830, un vaste territoire rural³¹. Précisons également que les tutelles ne sont pas les seules procédures non contentieuses entendues par le tribunal. La curatelle des interdits³², des absents ou des successions vacantes compose une bonne part de son travail judiciaire et se mêle aux tutelles proprement dites. De 1815 à 1840, le

28. R. J. Morris, *Men, Women and Property in England...*, particulièrement le chapitre 6 ; Maxine Berg, « Women's Property and the Industrial Revolution », *Journal of Interdisciplinary History*, 24, 2 (1993), p. 241-242. À Montréal, au XIX^e siècle, cette pratique est probablement plus vigoureuse encore qu'en Angleterre, comme le souligne B. Bradbury, *Wife to Widow...*, p. 155-156.

29. Les juges de la cour du Banc du roi exercent *de facto* certaines des compétences de la *Prerogative Court* (comme la procédure de validation des testaments olographes ou de forme anglaise). Donald Fyson, avec la collaboration d'Evelyn Kolish et Virginia Schweitzer, *The Court Structure of Quebec and Lower Canada, 1764 to 1860* (Montréal, Groupe sur l'histoire de Montréal, version révisée, 1994-2016). Un tel maillage de l'*equity law* anglais et de la Coutume de Paris permet peut-être aux juges bas-canadiens de naviguer sur les univers juridiques distincts de la tutelle parisienne et du *guardianship* anglais. En raison des difficultés liées à la COVID-19, je n'ai pu tirer cette question au clair.

30. BAnQ, CAM, CC601 (Fonds Tutelles et curatelles), S1 (Cour supérieure et anciennes juridictions) : Dossiers des tutelles et curatelles, 1795-1975.

31. Ce territoire inclut en tout ou en partie les régions suivantes : Lanaudière et les Laurentides sur la rive nord, le Suroît, les îles entourant Montréal, toute la Montérégie et une mince frange des Cantons-de-l'Est.

32. À ce sujet, on consultera André Cellard, *Histoire de la folie au Québec, 1600-1850* (Montréal, Éditions du Boréal, 1991) ; Thierry Nootens, *Fous, prodigues et ivrognes. Familles et déviance à Montréal au XIX^e siècle* (Montréal, McGill-Queen's University Press, 2007).

nombre de dossiers traités par la cour oscille entre 600 et 800 par année environ, tous types confondus. Les années 1832-1834 constituent l'exception. En raison du choléra, on enregistre un doublement de l'activité judiciaire habituelle³³.

Quelques remarques de nature méthodologique s'imposent d'entrée de jeu, d'autant plus que le travail d'identification assuré par les hommes de loi est crucial dans l'analyse qui suit. De manière générale, l'origine « nationale » des individus est très rarement évoquée. La justice ne se soucie guère de l'identité ethnoculturelle des parties, sans doute parce qu'elle ne doit faire exception de personne³⁴. Le recours aux sites web consacrés à la généalogie nous a permis de lever l'ambiguïté pour un certain nombre de cas, mais sans permettre une catégorisation d'ensemble assez fine pour distinguer systématiquement l'origine ou la religion des individus³⁵. Autre constat, cette fois, relatif au classement genré des dossiers : l'index confectionné par les greffiers ne retient généralement que le nom du veuf ou du défunt père, parfois des enfants mineurs. Dans cet instrument de recherche d'époque, le scribe n'inscrit le nom des femmes que de manière très exceptionnelle, comme lorsqu'une orpheline d'âge mineure désire se marier. Il faut se plonger dans les dossiers eux-mêmes pour obtenir l'information complémentaire qui, incidemment, se conforme mieux aux principes du droit parisien. Les requêtes et les procès-verbaux d'assemblée de parents et amis livrent habituellement des renseignements sur les père et mère, sur les enfants mineurs (pas toujours avec précision), les membres de l'assemblée et, de façon très inégale, le lien que ceux-ci entretiennent avec les pupilles. L'entourage des enfants demeure un peu flou, ce qui est aussi vrai pour les enfants majeurs, surtout ceux d'un lit antérieur du défunt.

En somme, c'est une certaine vision de la famille qui se profile sous la plume des juristes, tous des hommes, bien que d'appartenances ethno-

33. Ces données sont tirées de l'index des dossiers de tutelle et curatelle. Je remercie le Centre d'histoire des régulations sociales de l'UQAM de m'avoir donné accès à la base de données qui a été réalisée à partir de cet index.

34. Il faut aussi considérer le fait que les hommes de loi ont tendance à ne retenir que les informations qu'ils jugent nécessaires à la bonne administration de la justice, ce qui laisse souvent dans l'ombre ce que Clifford Geertz appelle le savoir local. Clifford Geertz, *Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir* (Paris, PUF, 1986).

35. J'ai eu recours en particulier aux données de l'état civil disponibles sur le site Généalogie Québec (<https://www.genealogiequebec.com>). Malheureusement, si les registres catholiques sont assez bien tenus, il n'en va pas de même pour ceux des églises protestantes. Pour ces dernières, la filiation est plus ardue à établir, particulièrement pour les femmes : le nom des parents des époux est rarement donné, la veuve qui se remarie porte très souvent le nom du premier mari et, lors des baptêmes, le nom de famille de la mère est souvent omis.

culturelles diverses³⁶. Si les avocats ou les greffiers qui agissent au nom des familles sont souvent d'origine britannique, les notaires publics qui rédigent bon nombre de requêtes et de procès-verbaux d'assemblée sont très largement canadiens. Or, certaines habitudes caractérisent les hommes de loi britanniques : le nom de la défunte mère n'est pas toujours donné, non plus que le lien entre le requérant ou les membres de l'assemblée et les enfants mineurs. Même si le constat demeure impressionniste, il semble que les informations concernant le mari et les garçons retiennent plus l'attention des juristes qui rédigent en anglais, au détriment des autres membres de la famille nucléaire ou de la parenté.

Le cas des enfants mineurs de feus Alexander McDonald et Mary McDougal permet d'illustrer la situation. On ne sait à quel moment survient le décès de ce couple établi à Soulanges, une paroisse située à une cinquantaine de kilomètres de la ville. Mais en juillet 1825, leur fils aîné requiert les services du notaire irlandais catholique de Montréal, Richard O'Keefe : il est alors question de vendre l'une des terres de la famille, et comme une partie de l'héritage revient aux enfants d'âge mineur, l'élection d'un tuteur est exigée par le notaire. Dans la requête que ce dernier rédige en anglais, le nom de la mère est passé sous silence. Les informations se précisent cependant lorsque Joseph B. Mailloux, notaire de Soulanges, est autorisé par le juge Louis Charles Foucher à rédiger le procès-verbal de l'assemblée de parents et amis³⁷. Dans ce document, le nom de la mère apparaît pour la première fois, de même que la mention de « frères consanguins » qui semble indiquer la présence de deux lits d'enfants³⁸. D'autres cas similaires existent³⁹, suffisamment pour penser que l'anecdote témoigne de représentations différenciées de la famille et du genre parmi les professionnels du droit, tout comme au sein de la société plus généralement.

36. Au sujet du bilinguisme fonctionnel qui règne au tribunal, voir Jean-Philippe Garneau, « The Lawyers, the Courtroom and the Public Sphere. Defending the French Law Tradition in British Quebec at the Turn of the Nineteenth Century », *Quaderni storici*, 47, 3 (2012), p. 797-824.

37. La pratique veut que, pour les familles résidant à plus de « cinq lieues » de la ville, le notaire le plus proche préside à l'assemblée des parents et amis.

38. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle, 2 août 1825.

39. Voir par exemple BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle des mineurs de Nicholas Redhead, 5 octobre 1832.

L'AUTORITÉ DOMESTIQUE AU PRISME DE L'ORIGINE ET DU GENRE

L'analyse des pratiques familiales repose sur le dépouillement systématique des dossiers de tutelle du district de Montréal pour les années 1825 et 1835. Pour ces deux années, nous avons identifié 1111 procédures impliquant un père ou une mère survivante, dont 736 concernent une élection de tutelle, premier temps de l'administration tutélaire. Nous avons aussi retrouvé 238 dossiers ouverts cette fois après le décès des deux parents, dont 111 pour élire un tuteur aux orphelins⁴⁰. L'analyse quantitative qui suit porte sur les seules élections de tutelle, procédure initiale qui témoigne bien du recours en justice visant la protection des enfants mineurs.

Les élections de tutelle et le groupe linguistique

Qu'elle survienne après le décès du premier conjoint ou après la mort du second des deux parents ($n = 847$), la tutelle des mineurs est très largement l'affaire des couples francophones (environ 85 %). Le constat ne surprend guère considérant que les Canadiens constituent la vaste majorité de la population du district de Montréal. Cette proportion est en fait légèrement supérieure à celle de la population canadienne au Bas-Canada⁴¹. Par ailleurs, les élections concernent en bonne partie les familles rurales du district de Montréal, bien que la campagne soit légèrement sous-représentée devant le tribunal⁴². Sans surprise, les pupilles francophones prédominent largement dans l'espace rural (un peu plus de 9 familles sur 10). Supervisé le plus souvent par le notaire de l'endroit, le recours traduit manifestement une continuité des usages traditionnels en la matière⁴³. La majorité de ces ménages ruraux canadiens s'adonnent d'ailleurs à l'agriculture (environ les deux tiers, mais tout près de 8 cas sur 10 après répartition proportionnelle des cas inconnus).

Pour les familles de Montréal et ses faubourgs, le tableau se rapproche de la proportion respective des communautés francophones et anglophones de l'agglomération. Afin d'élargir l'échantillon, les années 1831 et

40. Les autres cas de figure concernent différentes situations comme l'absence, l'aliénation mentale ou des successions vacantes.

41. Si on se fie au recensement de 1831, le district de Montréal compte moins de 80 % de Canadiens. Dans la ville de Montréal, ceux-ci ne représentent plus que la moitié de la population urbaine. Voir l'annexe « Oo » de l'*Appendice du XLI^e volume des journaux de la Chambre d'assemblée de la province du Bas-Canada* (Québec, Nelson & Cowan, 1831-1832).

42. Près de 85 % des élections concernent une famille rurale, alors que la campagne représente environ 90 % de la population du district selon le recensement de 1831 (*Appendice du XLI^e volume...*).

43. Jean-Philippe Garneau, « Le rituel de l'élection de tutelle et la représentation du pouvoir colonial dans la société canadienne du XVIII^e siècle », *Bulletin d'histoire politique*, 14, 1 (2005), p. 45-56.

1832 ont été ajoutées aux élections de 1825 et 1835⁴⁴. On pourrait penser que l'épidémie de choléra, qui frappe durement les villes durant la seconde moitié de l'année 1832, fausse un peu les données. La calamité a peut-être pris au dépourvu certains pères des classes supérieures britanniques habitués à coucher sur le papier leurs dernières volontés. Mais, en chiffres absolus, l'accroissement des cas de tutelle est notable en 1832 pour tous les groupes ; et en valeur relative, aucune tendance claire ne semble avoir été brisée par l'épidémie⁴⁵. Quoi qu'il en soit, pour ces quatre années réunies, un peu plus de 40 % des familles qui sollicitent une élection de tutelle en région urbaine sont d'expression anglaise. Si on ajoute les couples mixtes ou d'une autre origine (italienne et allemande, notamment), qui représentent près de 15 % de l'ensemble, un peu plus de la moitié des dossiers montréalais impliquent au moins un conjoint qui n'est pas d'origine française. La diversité socioprofessionnelle est bien sûr plus grande chez les familles de la ville et de ses faubourgs (tableau 1). Il ne fait pas de doute que plusieurs d'entre elles sont d'origine assez modeste, tandis que d'autres appartiennent aux couches supérieures de la société. Ces dernières sont néanmoins surreprésentées, particulièrement chez les anglophones qui dominent le secteur du commerce ou que nous classons dans la catégorie « élites et notables⁴⁶ ». Sauf exception, les ouvriers non qualifiés venus des îles britanniques se préoccupent peu de la procédure de la tutelle, dont ils ignorent vraisemblablement l'existence. Par comparaison, la grande majorité des familles francophones appartiennent aux classes moyennes et, dans une moindre mesure, aux couches populaires de la ville.

44. Aux 127 élections de tutelle à Montréal pour les années 1825 et 1835 s'ajoutent 184 autres cas pour les années 1831 et 1832, dont 131 pour cette dernière année. Pour constituer ce corpus additionnel, j'ai bénéficié du travail de repérage qu'Alexandre Michaud-Guindon a effectué pour son mémoire de maîtrise, « Familles montréalaises et élection de tutelle au temps du choléra : genre, appartenance ethnique et pratique judiciaire », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2019.

45. Les familles anglophones sont proportionnellement moins nombreuses à requérir une élection de tutelle en 1832, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elles le soient davantage, faute pour certaines d'avoir pu rédiger un testament.

46. Les catégories socioprofessionnelles du tableau 1 demeurent assez grossières. Celle intitulée « élites et notables » concerne un ensemble de désignations ne témoignant pas d'une occupation précise (comme gentleman, bourgeois ou seigneur). Elle inclut aussi les officiers militaires, le clergé protestant, les hauts-fonctionnaires. La catégorie « métiers et services » comprend plusieurs secteurs d'activité. Outre les métiers proprement dits (artisans de la fabrication, de la construction, de la production alimentaire, etc.), sont inclus différents services comme l'hôtellerie, la restauration, l'éducation, les transports (sauf les charretiers, rangés parmi les « ouvriers et journaliers »). Notons sans surprise l'absence des domestiques, qui forment environ le cinquième de la population urbaine au recensement de 1825. Jean-Paul Bernard, Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert, « La structure professionnelle de Montréal en 1825 », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 30, 3 (1976), p. 383-415.

Tableau I
Répartition des élections de tutelle à Montréal (ville et faubourgs)
en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du père
(1825, 1831, 1832, 1835)

	Couples anglophones		Couples francophones		Couples mixtes	Autres origines	Total	
Élites et notables	16	12,2%	10	7,5%	5	1	32	10,3%
Professionnels	5	3,8%	6	4,5%	3	0	14	4,5%
Commerçants	31	23,7%	9	6,7%	9	2	51	16,4%
Métiers et services	50	38,2%	79	59,0%	19	1	149	47,9%
Cultivateurs et yeomen	3	2,3%	2	1,5%	0	0	5	1,6%
Ouvriers et journaliers	7	5,3%	18	13,4%	3	1	29	9,3%
Inconnus	19	14,5%	10	7,5%	2	0	31	10,0%
	131	100%	134	100,1%	41	5	311	100,0%

Sources : BAnQ, CAM, CC601, S1, Fonds Tutelles et curatelles ; registres paroissiaux d'état civil (site *Généalogie Québec*).

D'autres traits distinguent les deux principaux groupes ethno linguistiques. Tout d'abord, la tutelle d'orphelins de père et de mère survient, toutes proportions gardées, un peu plus souvent du côté des familles non francophones. De plus, l'orphelin anglophone est souvent un garçon désirant apprendre un métier ; ou alors, il s'agit d'une jeune femme sur le point de se marier. Parfois, les parents décédés ne sont jamais venus au Bas-Canada et leur identité n'est d'ailleurs pas toujours dévoilée. D'autres récits de vie s'entremêlent à ces histoires. À l'automne 1835, une trentaine de garçons de 10 à 17 ans venus d'Angleterre trouvent un tuteur à Montréal, le secrétaire de la London Children's Friend Society for Canada, chargé sans doute de leur trouver un métier avec l'aide des organismes caritatifs de la ville⁴⁷. La procédure française vient ici au secours de la régulation sociale des « vagabonds » anglais. Elle s'insère dans des mesures de prophylaxie sociale qui se déploient à l'échelle de l'Empire britannique. Par comparaison, la tutelle des orphelins canadiens n'est guère inspirée

47. Voir notamment BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutorship of Thomas Wiley *et al.*, 18 novembre 1835. Voir aussi Janice Harvey, « Agency and Power in Child Charity: A Study of Two Montreal Child Charities, 1822-1900 », dans Jean-Marie Fecteau et Janice Harvey, dir., *La régulation sociale entre l'acteur et l'institution. Pour une problématique historique de l'interaction* (Montréal, Presses de l'Université du Québec, 2005), p. 328-342.

d'un roman de Charles Dickens. Leur expérience est davantage celle d'une fratrie trop jeune pour assurer seule son développement. Elle mobilise donc plus volontiers l'entourage familial, bien que les cas d'enfants « naturels » soient bien présents dans les dossiers de tutelle⁴⁸.

Veuves et veufs face à la tutelle

La tutelle de la coutume de Paris peut donc prendre des significations différentes selon l'origine des familles du district de Montréal. L'étude du recours requis par le conjoint survivant, veuf ou veuve, permet de préciser ce constat d'ensemble en ajoutant le genre à l'analyse. Certes, l'assemblée de parents et amis consacre presque toujours le père ou la mère comme tuteur ou tutrice des enfants mineurs. Malgré tout, la pratique fait ressortir des usages différents au croisement du genre et du groupe linguistique.

Le constat le plus évident concerne les veufs de 1825 et 1835 : alors que les pères francophones sont un peu plus nombreux que les mères du même groupe à se plier aux exigences de la tutelle, leurs homologues britanniques boudent en masse la procédure après le décès de leur épouse (tableau 2⁴⁹). Les quelques veufs d'expression anglaise qui réclament l'assistance du tribunal semblent avoir été aiguillés par des notaires canadiens, particulièrement Nicolas-Benjamin Doucet, homme de loi bien connu pour son traité de droit civil rédigé à l'intention de la population anglophone de la province⁵⁰. Des Canadiens, membres de l'entourage familial, ont peut-être exercé une influence à l'occasion. C'est ce qui semble se passer pour Stanley Bagg, un marchand de la ville qui s'est notamment illustré comme candidat lors de la sanglante élection partielle du comté de Montréal-Ouest⁵¹. En février 1835, peu de temps après le décès de son épouse Ann Clarke, Bagg obtient la tutelle de son garçon de 14 ans⁵². Peut-être avait-il déjà envisagé de placer ce fils en apprentissage⁵³. Le titre de subrogé-tuteur revient à un oncle par alliance de l'adolescent, un Canadien marié à la sœur de Bagg. Notons aussi que Bagg est natif de

48. Pour les années 1825 et 1835, nous avons identifié une vingtaine de cas de naissances « illégitimes », toutes origines confondues, dont certaines concernent des enfants abandonnés.

49. Notons que ce tableau exclut les « tutelles ad hoc » parce que celles-ci recouvrent une myriade de situations particulières qui surviennent souvent après l'ouverture de la tutelle.

50. Nicolas-Benjamin Doucet, *Fundamental Principles of the Laws of Canada* (Montréal, John Lovell, 1842), 2 vol.

51. Voir James Jackson, *L'émeute inventée. La mort de trois Montréalais sous les balles de l'armée britannique en 1832 et son camouflage par les autorités* (Montréal, VLB Éditeur, 2014).

52. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle, 27 février 1835.

53. Robert Sweeny rapporte le cas d'un contrat d'apprentissage déclaré nul par le notaire : la mère n'avait pas obtenu au préalable la tutelle de son garçon d'âge mineur. *Why Did We Choose to Industrialize? Montreal 1819-1849* (Montréal, McGill-Queen's University Press, 2016), p. 79.

Montréal, tout comme sa défunte épouse⁵⁴. Quoi qu'il en soit, cet exemple indique qu'il est possible de s'éloigner des normes de son groupe, même celles de l'élite anglo-écossaise⁵⁵. Ces rares cas constituent néanmoins l'exception confirmant la règle.

L'absence quasi complète des pères britanniques mérite explications. Il est vrai que les couples anglophones avec un contrat de mariage ne sont généralement pas régis par la communauté de biens. La mère ne possédant rien ou presque à son décès, aucun bien n'est donc susceptible d'être administré par le veuf selon les règles de la tutelle parisienne. Mais cette pratique du contrat de mariage ne concerne qu'une faible minorité de familles d'expression anglaise, surtout le petit groupe des élites anglo-protestantes de Montréal⁵⁶. Pour la majorité des autres familles anglophones du district, la communauté de biens s'applique d'office du fait de la coutume de Paris⁵⁷. Une recherche dans les testaments de la période permettrait sans doute de constater que quelques femmes lèguent leur avoir à leur mari uniquement. Mais ce scénario demeure très certainement marginal⁵⁸. Dans les cas moins fréquents où la mère laisse des biens à son décès, ceux-ci sont susceptibles d'être en partie dévolus aux enfants, soit par testament, soit par succession *ab intestat*. En somme, la situation juridique des familles anglophones ne semble pas pouvoir expliquer entièrement l'absence assez généralisée des pères de ce groupe devant le juge des tutelles. Non seulement l'autorité domestique du père britannique paraît prévaloir sans partage dans le district de Montréal, comme si elle procédait d'un pouvoir *sui generis*, mais il faut observer en outre que cette indépendance masculine se manifeste ici sans égard à la classe sociale.

Il en va bien autrement des mères anglophones. Toute proportion gardée, celles-ci se retrouvent au tribunal aussi fréquemment que les

54. Voir la biographie du garçon de ce couple : Pierre B. Landry, « Bagg, Stanley Clark », *Dictionnaire biographique du Canada* (en ligne), http://biographi.ca/en/bio/bagg_stanley_clark_10E.html.

55. S'ajoute à cette courte liste l'homme d'affaire et philanthrope bien connu, John Redpath.

56. Pour les années 1820, à peine plus de 10 % des couples anglo-protestants mariés à Montréal font rédiger un contrat de mariage, moins encore chez les Irlandais catholiques. Même parmi l'élite, la pratique n'est pas universelle (70 % pour la classe marchande). B. Bradbury, *Wife to Widow*, p. 63-68.

57. Les couples mariés à l'extérieur de la colonie peuvent prétendre ne pas y être soumis. Mais, lorsque leur intérêt le requiert, plusieurs n'hésitent pas à se prévaloir des avantages du droit coutumier parisien. Voir J. P. Garneau, « Poursuivre son mari en justice... ».

58. La pratique du « double testament » permet à certains couples de s'instituer réciproquement légataire universel (parfois sous certaines conditions, comme l'absence d'enfants). John Campbell et Laura Mauwer ont par exemple recours à cette pratique, plus fréquente chez les gens de métier et les Canadiens (B. Bradbury, *Wife to Widow*..., p. 157-158). Mais après le décès de son mari, Laura refuse le testament et se fait nommer tutrice pour renoncer, au nom de ses enfants mineurs, à une succession paternelle déficitaire. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle, 20 décembre 1836.

Tableau 2
Répartitions des élections de tutelle en fonction du conjoint
survivant et de la situation linguistique du couple,
district de Montréal, 1825 et 1835

	Couples							
	Anglophones		Bilingues/autres		Francophones		Total	
Veufs	7	9,3%	14	56,0%	358	56,3%	379	51,5%
Veuves	68	90,7%	11	44,0%	278	43,7%	357	48,5%
Total	75	100,0%	25	100,0%	636	100,0%	736	100,0%

Sources : BAnQ, CAM, CC601, S1, Fonds Tutelles et curatelles; registres paroissiaux d'état civil (site Généalogie Québec).

mères francophones. En ville, elles sont même plus visibles, représentant au-delà de la moitié (88/169) des élections requises par une veuve durant les quatre années retenues. Par une sorte d'effet de miroir, l'indépendance des veufs britanniques se reflète en bonne partie dans la présence sensible de leurs conjointes survivantes. La mort du père constitue le véritable événement, celui qui inquiète parfois les associés et les partenaires d'affaires, qui mobilise les membres de l'association mutuelle ou qui tourmente le ménage harcelé par les créanciers⁵⁹. La mort de l'homme sonne l'heure des comptes. Plus d'une veuve requiert alors la tutelle de ses enfants mineurs, ce qu'elle obtient généralement. La plupart du temps, cela indique que le défunt n'avait pas fait de testament. Mais parfois, lorsque le défunt couche sur papier ses dernières volontés et nomme son épouse exécutrice testamentaire, il prend aussi le soin de planifier la tutelle en sa faveur. C'est ce que Nathaniel Smith et quelques autres font, en exprimant le souhait que leur épouse «should be appointed Tutrix»⁶⁰. Comme la tutelle testamentaire est en principe interdite au Bas-Canada, le souhait des défunts doit en principe être confirmé par le tribunal⁶¹. La

59. L'association mutuelle, même si elle n'est pas encore très répandue au Bas-Canada, avait notamment pour objectif de supporter la famille d'un travailleur décédé, particulièrement au moment des funérailles. Voir à ce sujet Martin Petitclerc, «*Nous protégeons l'infortune*» : les origines populaires de l'économie sociale au Québec (Montréal, VLB Éditeur, 2007).

60. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle, 28 juin 1825. Voir aussi Tutelle des enfants mineurs de Hix Salls, 9 avril 1835.

61. Le notaire Doucet le rappelle expressément à son lectorat anglophone. N.-B. Doucet, *Fundamental Principles...*, vol. 2, p. 41. Mais certains hésitent. Le juriste qui rédige la requête d'Eleonor Ramsay, veuve du seigneur Josias Wurtele, précise que le testament du défunt «hath constitute your petitioner (*as far as he had power so to do*) tutrix and guardian to her said minor children» [nous soulignons]. BAnQ,

situation est différente dans les cas où la richesse du testateur est placée entre les mains d'un ou plusieurs fiduciaires (*trustees*) chargés d'administrer ses biens par-delà la mort. Le *trust* peut en effet suspendre la transmission du patrimoine familial et rendre caduque la nécessité d'obtenir la tutelle d'enfants mineurs⁶². Mais cette pratique ne doit pas avoir été fréquente au Bas-Canada puisque les veuves des classes marchande et professionnelle anglophones se présentent bien devant le juge des tutelles.

Cela dit, le traitement dont les mères font l'objet ne semble pas varier substantiellement d'un groupe à l'autre. Pour certaines veuves, le fait d'être nommée tutrice est sans doute un avantage, puisqu'à ce titre elles président à l'administration d'une partie d'un avoir familial parfois non négligeable. Mais les preuves tangibles manquent pour le moment. Ce qui est clair, en revanche, c'est que la tutelle constitue une occasion de rappeler l'encadrement serré dont elles font l'objet par les hommes de loi, dépositaires de la puissance publique. Enceintes d'un « enfant posthume », les mères devront s'accommoder d'un « curateur au ventre ». La pratique bas-canadienne ajoute un subrogé-tuteur à ce curateur, contrairement à ce que la règle voudrait, ce qui renforce du même coup la garde masculine sur la mère et sur les biens de ses enfants mineurs⁶³. Dix-sept ans après avoir obtenu la tutelle de ses enfants, Josephite Fonteneau doit à nouveau être élue tutrice, mais cette fois pour son tout dernier enfant dont elle était enceinte au moment du décès de son mari⁶⁴. Bien sûr, ce ne sont là que tracasseries légales qui génèrent surtout des revenus pour le notaire et le tribunal. Mais ce contrôle, apparemment exercé par l'homme de loi, révèle aussi de véritables enjeux de pouvoir dont l'entourage est partie prenante. Que l'assemblée de parents et amis soit exclusivement com-

CAM, CC601, S1, Tutelle, 19 juillet 1831. Car il est possible d'arguer que la liberté testamentaire introduite en 1774 a eu l'effet d'abroger l'interdiction des tutelles testamentaires.

62. À Leeds, dans l'Angleterre du début des années 1830, les maris le moins fortunés n'hésitent pas à recourir à cette technique plus coûteuse qui remet tout ou partie de la fortune du défunt entre les mains de fiduciaires, au profit notamment des « dépendants » de la famille. R. J. Morris, *Men, Women and Property in England...*, p. 103-114.

63. J'ai retrouvé une vingtaine de cas de ce genre pour les années 1825 et 1835. Sous le régime français, devant le tribunal de la seigneurie de Beauré étudié dans ma thèse de doctorat, jamais un tel curateur n'a été exigé. Voir aussi Sylvie Perrier, « Enfant à naître, conçu, posthume : la filiation entre droit et biologie (France XVII^e-XVIII^e siècles) », *Annales de démographie historique*, 137 (2019), p. 75-100. Voir aussi Michel Morin, « Les confins du droit civil et du droit pénal : l'avortement et les droits de l'enfant conçu », *McGill Law Journal*, 42 (1997), p. 199-280.

64. Quelques jours plus tard, elle demande de pallier la nullité d'une vente foncière parce que l'enfant à naître n'avait pas été légalement représenté. BANQ, CAM, CC601, S1, Curatelle, 25 juillet 1825 ; autorisation du 29 juillet 1825.

posée d'hommes adultes, sauf cas rarissimes⁶⁵, n'est évidemment pas sans conséquence sur les décisions qui s'y prennent.

Le subrogé-tuteur semble avoir joué à cet égard un rôle plus grand pour les mères que pour les pères. Lorsque la veuve ne se remarie pas, la nomination du subrogé-tuteur se révèle plus fréquente et lourde de conséquences. Les Canadiennes doivent régulièrement composer avec un parent du défunt, souvent un père ou un frère dont les prétentions sur la richesse foncière apparaissent en filigrane. Du côté anglophone, les femmes semblent plus souvent confrontées à un associé ou à un homme de confiance du défunt mari. Le cas de Pélagie Larochelle est intéressant à cet égard parce qu'il met en scène un couple d'origines mixtes. Épouse d'un marchand anglais de Montréal, Larochelle obtient la tutelle de ses quatre enfants mineurs à peine quelques jours après le décès de son mari, un cas de figure peu fréquent chez les pères qui recourent à cette procédure (ce court délai constitue donc un autre indice du cadre plus strict à l'intérieur duquel plusieurs femmes évoluent). L'un des frères de ce dernier est nommé subrogé-tuteur. Quelques jours plus tard, la veuve lui accorde une procuration générale, selon toute vraisemblance pour lui permettre de reprendre en main le commerce⁶⁶. Durant les années 1830, la distinction entre tutelle honoraire et tutelle « onéraire » ressort davantage dans la pratique montréalaise, ce qui permet de mieux distinguer la responsabilité de la mère, chargée de la seule personne des pupilles, de celle de l'homme à qui revient la gestion de l'héritage⁶⁷. En usage dans les familles parisiennes aisées du XVIII^e siècle⁶⁸, cet emprunt renforce un aménagement genré du pouvoir qui existe sans doute depuis un bon moment dans la société coloniale, à la faveur de l'idéologie ambiante des sphères séparées.

Sans surprise, le contrôle masculin apparaît particulièrement lorsqu'il y a remariage. Contrairement au veuf, la veuve qui convole en secondes noces est « déchue de plein droit » de la tutelle. Conforme à la doctrine et à la pratique françaises, cette règle est parfois rappelée en toutes lettres par les hommes de loi du district de Montréal. Assez souvent, la mère doit même se soumettre à deux élections en l'espace de deux à trois ans (en

65. Dans une procédure subséquente à l'élection d'un veuf comme tuteur, une sœur des mineurs est comptée parmi les parents et amis de l'assemblée. BAnQ, CAM, CC601, S1, Autorisation d'Antoine Deniger, 28 octobre 1825.

66. BAnQ, CAM, CN601, S187, Procuration de Pélagie Larochelle (*tutrix*) à Andrew Porteous, 1^{er} août 1825.

67. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle des mineurs Bessette, 13 mars 1835 ; tutelle des mineurs Morrier, 30 juin 1835. Si d'aventure le père laisse à un parent la tutelle de ses enfants, c'est souvent qu'il projette de racheter les droits successoraux maternels des pupilles.

68. S. Perrier, *Des enfances protégées*.

moyenne) : après le décès du père et peu après son remariage⁶⁹. Certes, de manière générale, la mère est réélue tutrice conjointement avec son second mari, beau-père des mineurs. Mais le remariage donne parfois lieu à des conflits. Après avoir obtenu la tutelle de ses huit enfants mineurs, Thérèse Simard, veuve d'un cultivateur de l'Assomption, se remarie à un menuisier du même endroit et s'installe au village. À peine quelques semaines plus tard, le subrogé-tuteur et oncle paternel des mineurs requiert la tenue d'une nouvelle élection sans y convier la mère. N'eût été le juge de la ville, qui exige d'aviser le nouveau couple, Thérèse aurait perdu le bénéfice de la reconnaissance publique de ce statut. Elle est finalement confirmée comme tutrice de ses enfants, mais sous la puissance de son second mari⁷⁰. Pour Jane Allan, l'autorité maritale semble s'exprimer avec plus d'évidence encore. Immigrante écossaise, déjà veuve à son arrivée dans la colonie, elle se remarie à un Écossais établi dans la seigneurie de Beauharnois. Vraisemblablement, le nouveau couple désire mettre en apprentissage le fils d'Allan âgé de 14 ans « to whom no tutor or guardian has ever been named or appointed ». Instruit des usages canadiens par un juriste sans doute soucieux de traduction (la référence au *guardianship* revient dans d'autres procédures), le second mari requiert la tutelle de l'enfant de sa conjointe. Contrairement au cas de Thérèse Simard cependant, seul le beau-père obtient la tutelle de l'adolescent, sans qu'aucun subrogé-tuteur ne soit nommé⁷¹. Cela dit, le résultat n'est sans doute pas très différent dans les faits, car la tutelle conjointe permet de toute façon au beau-père d'agir seul au nom des pupilles.

D'autres situations indiquent que le tribunal cautionne une certaine érosion de l'autorité des mères dans l'espace public. C'est ce qui ressort de l'histoire de Fleure Deniger, jeune femme de 19 ans sur le point de s'unir à un jardinier de Montréal. La mère de Fleure, veuve récemment remariée, n'a apparemment jamais été nommée tutrice. À quelque jour du mariage de Fleure, son beau-père demande qu'un « tuteur *ad hoc* » lui soit nommé en raison de sa minorité⁷². La demande est inhabituelle puisque ce genre de

69. À cet égard, la régulation des juristes montréalais du XIX^e siècle semble peser plus lourdement que dans une région rurale comme la côte de Beaupré au XVIII^e siècle, où ce phénomène de réélection est quasi absent. Jean-Philippe Garneau, « Droit, famille et pratique successorale. Les usages du droit d'une communauté rurale du XVIII^e siècle canadien », thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Montréal, 2003. Le même constat ressort d'un sondage dans les dossiers de la juridiction royale de Montréal au début des années 1750. BAnQ, CAM, CC601, S1, SS1.

70. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle, 2 septembre 1823 ; nouvelle tutelle, 23 avril 1825 ; autorisation du 29 avril 1825.

71. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle, 7 octobre 1825.

72. BAnQ, CAM, CC601, S1, Tutelle *ad hoc*, 20 décembre 1825.

requête ponctuelle concerne toujours des mineurs dont les parents sont décédés ou absents de la province⁷³. En fait, la démarche cache une situation bien plus exceptionnelle encore : nulle part dans le dossier n'est-il indiqué que Fleure vient de donner naissance à une fille issue de sa liaison hors mariage avec John Trim, son futur mari, veuf afrodescendant alors âgé d'environ 70 ans⁷⁴... Quel qu'ait été son sentiment à l'égard de cette union, la mère de Fleure Deniger ne se fait pas entendre au palais de justice. L'événement mobilise plutôt l'entourage de Trim, visiblement lié à la communauté anglicane de Montréal. La plupart des hommes présents en cour sont des anglophones bien établis. L'assemblée des parents et amis désigne Joseph Shuter, marchand de Montréal et parrain de l'enfant « naturel », pour agir comme tuteur *ad hoc* de Deniger. Fleure et John se marient finalement à la cathédrale anglicane Christ Church de Montréal. Quelques années plus tard, au baptême catholique d'un autre enfant, Fleure porte désormais le nom de son mari⁷⁵. Le cas Deniger-Trim montre qu'exceptionnellement des hommes et des femmes franchissent la frontière jamais tout à fait étanche des communautés ethnoculturelles ou des identités raciales : un peu plus de 5 % des élections de tutelle mettent en présence un couple mixte. Ce cas indique aussi que des Canadiennes peuvent adopter les façons de faire « anglaises » de leur mari, même d'origine africaine.

CONCLUSION

Adélaïde n'avait donc pas entièrement tort lorsqu'elle dénonçait les Canadiennes adoptant le nom de leur mari, au mépris de leurs propres traditions. On trouve, d'un groupe à l'autre, des exemples d'emprunts culturels ou de « transferts identitaires » à la faveur de la pratique tutélaire. Mais ce phénomène, plutôt marginal dans notre échantillon, paraît surtout concerner les quelques couples mixtes. Parmi les épouses en secondes noces, la signature des Canadiennes au bas des procédures de tutelle se fait rare (environ 15 % des mères remariées de ce groupe⁷⁶). Lorsqu'elles prennent la plume, elles conservent cependant leur nom de naissance, sauf exception (souvent en cas de mariage mixte). En revanche, les mères

73. Du reste, les registres paroissiaux de la période n'indiquent pas que le consentement de la mère légitime soit insuffisant.

74. Je remercie Léon Robichaud d'avoir attiré mon attention sur ce personnage fascinant dont traite Frank Mackey dans son livre *L'esclavage et les Noirs à Montréal, 1760-1840* (Montréal, Hurtubise, 2013).

75. Selon ce que j'ai observé, la coutume montréalaise veut en effet que le mariage des couples mixtes soit célébré à l'église du futur époux, les baptêmes dans celle de l'épouse.

76. En ajoutant les cas de 1831 et 1832 pour la ville, 8 Canadiennes sur 55 signent lors de l'élection de tutelle, comparativement à 7 des 16 anglophones dans la même situation.

anglophones adoptent massivement le nom de leur nouveau mari⁷⁷. À côté d'un Stanley Bagg ou d'une Pélagie Larochelle, des centaines de pères et de mères demeurent donc à l'intérieur d'ornières que l'appareil judiciaire renforce ou qu'il conditionne sans doute aussi dans certains cas.

Par ailleurs, la coutume de Paris ne semble pas avoir particulièrement « favorisé » les Canadiennes par rapport à leurs consœurs britanniques. Sur papier, le droit français est peut-être plus égalitaire que la *common law*, mais la pratique tutélaire du district de Montréal apporte un éclairage différent. Il est vrai que le portrait esquissé dans cet article demeure incomplet à cet égard. Mais c'est ce que suggère clairement l'étude des autres procédures concernant l'administration de la propriété familiale après le décès du père. Les hommes de loi réduisent à leur plus simple expression les droits de la veuve, au prix d'opérations comptables très souvent contraires aux intérêts de cette dernière. Il semble donc que, bien avant les années 1840, la situation juridique des femmes ait fortement changé par rapport à l'époque de la Nouvelle-France⁷⁸.

Enfin, il convient de souligner à gros traits l'omniprésence des hommes dans la pratique de la tutelle. De toute évidence, cette institution construit jour après jour la prééminence masculine dans la sphère publique relevant des hommes de loi. La toute-puissance des pères est patente. La façon d'exprimer légalement cette domination diffère toutefois d'un groupe à l'autre. Même si la frontière n'est pas étanche, l'origine nationale des hommes et leur héritage culturel respectif comptent pour beaucoup. Chez les pères britanniques, le refus de la tutelle parisienne est presque généralisé, peu importe la classe sociale. Pourtant, nous l'avons vu, la pratique juridique des familles anglophones n'explique pas vraiment cette situation. En faisant l'économie de la procédure française, ces hommes s'évitent les tracasseries de l'assemblée des parents et amis à laquelle se prêtent de bonne grâce leurs homologues canadiens. Répétons-le : la volonté de ces derniers prévaut avec autant de force. Mais, pour les Canadiens, la mort de l'épouse amorce une négociation qui inclut assez souvent la famille de la défunte. La procédure confronte le chef de ménage à la complexité du droit parisien (matrimonial et successoral), aux prétentions de l'entourage familial. La plupart des pères canadiens demeurent en contrôle d'un jeu qui les avantage, pour peu qu'ils soient avisés ou bien entourés. Mais ils doivent souvent gagner l'adhésion

77. Une seule des huit mères canadiennes signe du nom de son second mari, alors que cinq des sept mères britanniques font de même.

78. France Parent et Geneviève Postolec, « Quand Thémis rencontre Clio : les femmes et le droit en Nouvelle-France », *Cahiers de droit*, 36, 1 (mars 1995), p. 293-318.

des plus proches parents. Un peu comme pour les femmes, l'autorité des tuteurs canadiens s'institue dans un rituel ouvert sur le cercle plus large de la parenté et de la communauté. En plus de la négociation préalable avec la belle-famille, la rencontre judiciaire provoque la publicité des affaires domestiques du chef du ménage. Les pères canadiens ne subissent pas le traitement dont les femmes font parfois l'objet. Mais ils se placent dans la même position de « suppliant » que ces dernières, un rapprochement qui ne peut pas avoir échappé aux chefs de ménage britanniques. Les procédures subséquentes de l'administration tutélaire, celles qui nécessitent à l'occasion une autorisation spéciale durant la minorité des enfants, n'ont pas été abordées ici⁷⁹. Leur analyse montre que même après avoir été nommés tuteurs, les pères canadiens se soumettent à nouveau à l'autorité du tribunal pour gérer le patrimoine foncier des mineurs, à l'instar des mères de toutes origines. Or, nous n'avons trouvé aucun père britannique parmi ce type de dossiers⁸⁰.

Alors que certains historiens et historiennes préfèrent souligner la vision patriarcale qui unit les hommes bas-canadiens d'origine différente, il nous semble important de relever la construction différenciée de la masculinité qui départage assez nettement Canadiens et Britanniques dans la colonie. Certes, le langage un peu aride des pièces judiciaires parle moins éloquentement que la plume vibrante d'un homme politique comme Louis-Joseph Papineau⁸¹. Les dossiers de tutelle font tout de même ressortir des comportements masculins distincts, fondés en bonne partie sur l'appartenance ethnoculturelle. Si les institutions peuvent être perçues comme un creuset important pour la construction des masculinités au quotidien, il convient alors de considérer la pratique tutélaire comme un indice précieux de l'expression genrée du pouvoir domestique⁸². Car la justice coloniale semble avoir contribué à façonner, voire à hiérarchiser, deux modèles de masculinité qui coexistent durant la période étudiée. L'un de ces modèles

79. Ces autorisations portent généralement sur la gestion de l'héritage des enfants mineurs et concernent notamment l'aliénation des biens fonciers, objets d'une attention toute particulière de la part du droit coutumier.

80. Les mères désignées tutrices, seules ou conjointement avec leur second mari, sont à l'origine de plus de la moitié des 303 autorisations de tutelle du district de Montréal pour les années 1825 et 1835. Les autres procédures ne concernent que des pères francophones, à l'exception d'un cas plus incertain, veuf d'une francophone.

81. Jan Noel, « A Man of Letters and Gender Troubles of 1837 », *Canadian Historical Review*, 98, 3 (2017), p. 505-553.

82. Au sujet de l'importance du lien entre institutions et masculinités, voir Raewyn Connell, « A Thousand Miles from Kind: Men, Masculinities and Modern Institutions », *The Journal of Men's Studies*, 16, 3 (2009), p. 237-252.

valorise nettement l'autonomie individuelle du père et chef de famille, que certains ont associé à l'indépendance politique du citoyen anglais⁸³. L'autre modèle, généralement partagé par les petits propriétaires du pays, semble plus dépendant de la parentèle et s'accommode bien d'un paternalisme judiciaire favorisé par le droit français. Cette construction bipartite de la masculinité n'est pas sans rappeler la distinction entre les modèles patriarcaux monarchique et républicain évoquée par Mary Beth Northon dans le contexte révolutionnaire américain⁸⁴. Plus récemment, Elizabeth Mancke et Colin Grittner ont identifié deux types de masculinités « économiques » au sein de la société néo-écossaise des XVIII^e et XIX^e siècles : un idéal capitaliste d'indépendance masculine aurait progressivement remplacé un idéal moral et communautaire⁸⁵.

À la lumière de sa pratique tutélaire, la société bas-canadienne semble encourager simultanément deux formes d'autorité domestique masculine, l'une qui s'institue dans le maillage de la sociabilité locale, l'autre qui s'affirme dans la maîtrise individuelle du destin familial. Même si on peut douter que la situation résulte d'un projet impérial concerté, comme l'a récemment suggéré Nancy Christie, la gouvernance des ménages se loge assurément au cœur même du pouvoir des hommes de cette société⁸⁶. L'adhésion des pères canadiens à la tutelle réaffirme leurs traditions nationales. Selon Adélaïde, il est de leur responsabilité de ne pas commettre la faute des Canadiennes qui imitent les mœurs anglaises (« faiblesse [...] chez lui beaucoup plus condamnable »). Mais la conformité aux coutumes nationales semble du même coup placer ces hommes dans une position subalterne sur l'échelle du pouvoir masculin britannique marqué par l'indépendance domestique et politique. En ville surtout, cet ordonnancement genré est fort probablement orchestré par des hommes de loi sensibles aux distinctions ethnoculturelles qui s'accroissent dans le Bas-Canada des Patriotes. Un combat fait déjà rage dans cet incessant travail de réaffirmation des frontières identitaires, lutte inégale face aux forces entropiques du changement qui bouleversent cette colonie de l'Empire britannique.

83. Matthew McCormack, *The Independent Man : Citizenship and Gender Politics in Georgian England* (Manchester, Manchester University Press, 2005).

84. Mary Beth Norton, *Founding Mothers and Fathers : Gendered Power and the Forming of American Society* (New York, Alfred A. Knopf, 1996).

85. Elizabeth Mancke and Colin Grittner, « From Communal to Independent Manhood », *Histoire sociale / Social History*, 52, 106 (2019), p. 257-280.

86. N. Christie, « "He is the Master of His House" ».